

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 428

от 5 юни 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАДЛЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 664 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен“, разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Хидробетон“ ООД – с. Казичене, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Разрешава на „Хидробетон“ ООД - с. Казичене, да прехвърли на „Риолитис“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен“, община Летница, област Ловеч, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за:

2.1. „Риолитис“ ЕООД да сключи договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на споразумението.

2.2. „Хидробетон“ ООД да внесе в сметката по т. 2.1 сума в размер 15 636,65 лв., представляващи 7/35 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, събрани за изтеклия срок на концесионния договор, в срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 2.1.

2.3. „Риолитис“ ЕООД да внесе в сметката по т. 2.1 сума в размер 15 636,65 лв., представляващи 7/35 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, събрани за изтеклия срок на концесионния договор, при неизпълнение от „Хидробетон“ ООД на задължението по т. 2.2 в определения срок. „Риолитис“ ЕООД -

гр. София, следва да изпълни задължението по изречение първо в срок до 30 дни от датата на изтичането на срока по т. 2.2.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно условията за удължаване на срока на предоставената концесия за добив, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи с тях допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**